

刑法
No256

R3-8

(配点: 2)

月 日

月 日

学生A、B及びCは、次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑥までの()内に後記【語群】から適切な語句を入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、①から⑥までの()内にはそれぞれ異なる語句が入る。

【会 話】

学生A. 私は、公務も公務員としての個人の社会的活動であり、その性質に関わりなく業務妨害罪によって保護されるべきなので、①)と考えます。

学生B. 私は、国家的法益と個人的法益では罪質が違うので、②)と考えます。

学生C. B君の見解では、③)のような威力による非権力的公務に対する妨害のときに業務妨害罪が成立せず、非権力的公務の保護が不十分との批判がありますね。

このような批判を踏まえて、私は、④)と考えます。

学生A. C君の見解によると、⑤)のような暴行による非権力的公務に対する妨害については、いかなる犯罪が成立するのでしょうか。

学生C. その場合には、業務妨害罪と公務執行妨害罪が成立すると考えます。

学生B. C君の見解に対しては、⑥)との批判がありますね。

【語群】

- a. 全ての公務が業務妨害罪の対象となる
- b. 強制力を行使する権力的公務以外の公務に限って業務妨害罪の対象となる
- c. 公務は一切業務妨害罪の対象とならない
- d. 威力による非権力的公務に対する妨害のときに処罰の間隙が生じてしまう
- e. 逮捕行為や強制執行のように、自力で抵抗を排除し得る機能を付与されている場合まで威力に対する保護を認めることになる
- f. 公務は公共の福祉を目的とするので、民間の業務より厚く保護されるべきである
- g. 公務に限って二重に保護する必要はない
- h. 市役所の窓口業務を大声を上げて妨害した
- i. 警察官による適法な搜索差押えの際、多数名で怒号しながら入口を塞いで警察官が搜索場所に立ち入るのを妨害した
- j. 公立学校の入学試験監督員である教員を拳で殴って試験会場に入るのを阻止した

1. ①a ②c ③j
2. ①a ④b ⑥e
3. ②c ③h ④a
4. ③h ⑤i ⑥g
5. ④b ⑤j ⑥g

No256	業務妨害罪		正答率
R3-B	正解	5	79%

() には順に、「①a、②c、③h、④b、⑤j、⑥g」が入り、組合せとして正しいものは「④b ⑤j ⑥g」であり、したがって、正解は肢5となる。

①について

①には、公務と業務妨害罪の関係について、Aの立場に関する語句が入る。Aは、第1発言において、「公務も公務員としての個人の社会的活動であり、その性質に関わりなく業務妨害罪によって保護されるべき」と述べており、業務妨害罪の保護範囲に広く公務も含まれる趣旨の発言をしている。したがって、①には「a. 全ての公務が業務妨害罪の対象となる」が入る。

②について

②には、公務と業務妨害罪の関係について、Bの立場に関する語句が入る。公務執行妨害罪は国家的法益、業務妨害罪は個人的法益に対する犯罪であるところ、Bは、第1発言において、「国家的法益と個人的法益では罪質が違う」と述べていることから、国家的法益として保護されるべき公務は、業務妨害罪の対象とならないと考えていることがわかる。したがって、②には「c. 公務は一切業務妨害罪の対象とならない」が入る。

③について

③には、Bの立場に対する批判として挙げられる事例が入る。Cの第1発言をみると、(③)の事例について「威力による非権力的公務に対する妨害」と述べている。事例に関する【語句群】h i jのうち、hは、「市役所の窓口業務」という非権力的公務を、「大声を上げて」という威力によって妨害している。また、公務は一切業務妨害罪の対象とならないとすると、hのような威力による非権力的公務に対する妨害がなされた場合でも業務妨害罪が成立せず、非権力的公務の保護が不十分との批判があるので、Bの立場に対する批判として挙げられる事例である。したがって、③には「h. 市役所の窓口業務を大声を上げて妨害した」が入る。

④について

④には、公務と業務妨害罪の関係について、Cの立場に関する語句が入る。公務と業務妨害罪の関係に関する【語句群】a b cのうち、すでに①にa、②にcが入ることが確定している。①から⑥までの()内にはそれぞれ異なる語句が入る(問題文柱書なお書)のであるから、④にはbが入ることがわかる。また、強制力を行使する権力的公務以外の公務に限って業務妨害罪の対象となると考えると、暴行による非権力的公務に対する妨害の場合、業務妨害罪と公務執行妨害罪が成立することになるので、Aの第2発言及びCの第2発言の会話内容とも合致する。したがって、④には「b. 強制力を行使する権力的公務以外の公務に限って業務妨害罪の対象となる」が入る。

⑤について

⑤には、Cの立場に対する批判として挙げられる事例が入る。Aの第2発言をみると、(⑤)の事例について「暴行による非権力的公務に対する妨害」と述べている。事例に関する【語句群】h i jのうち、jは、「拳で殴る」という暴行によって公立学校の入学試験監督員である教員が試験会場に入るのを阻止しており、「公立学校の入学試験」業務という非権力的公務を妨害している。したがって、⑤には「j. 公立学校の入学試験監督員である教員を拳で殴って試験会場に入るのを阻止した」が入る。

⑥について

⑥には、Cの立場に対する批判が入る。Cの立場によれば、jの事例のように、公立学校の入学試験監督員に暴行を加えた場合は業務妨害罪と公務執行妨害罪が成立する。その結論に対しては、同じことを私立学校の試験監督員に行った場合に業務妨害罪のみが成立することと比べて不均衡であるとして、公務に限って二重に保護する必要はないとの批判がある。よって、批判に関する【語句群】d e f gのうち、Cの立場に対する批判となっているのはgである。したがって、⑥には「g. 公務に限って二重に保護する必要はない」が入る。なお、Cの立場によれば、非権力的公務は業務妨害罪の対象となるので、「d. 威力による非権力的公務に対する妨害のときに処罰の空隙が生じてしまう」との批判は妥当しない。dは、消極説(c)に対する批判である。また、Cの立場によれば、権力的公務は業務妨害罪の対象とならないので、「e. 逮捕行為や強制執行のように、自力で抵抗を排除し得る機能を付与されている場合まで威力に対する保護を認めることになる」との批判は妥当しない。eは、無限定積極説(a)に対する批判である。最後に、Cの立場によれば、少なくとも非権力的公務については業務妨害罪と公務執行妨害罪が成立し得るので、「f. 公務は公共の福祉を目的とするので、民間の業務より厚く保護されるべきである」との批判が全面的に妥当するわけではない。fは、非権力的公務は業務妨害罪、権力的公務は公務執行妨害罪にそれぞれ振り分ける公務区分説に対する批判である。